

Nr. 85 Schlußredaktion des Gesetzes über Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen (Jugendschutzgesetz). 12./23./25. April 1938

R 43 II/527a, Bl. 173–174, 176–177

Beginn:

Beginn:

a.: Vermerk von Reichsminister Lammers über das Ergebnis eines Führervortrags. 12. April 1938

1. Ich habe dem Führer heute den Inhalt des Gesetzes vorgetragen¹. Im besonderen habe ich darauf hingewiesen, daß § 2 Abs. 5, wonach das Gesetz auf die Partei, ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände keine Anwendung finde², mindestens nach außen hin einen unerwünschten Eindruck mache, nämlich den Eindruck, daß die Partei usw. an die Vorschriften des Gesetzes, z. B. das grundsätzliche Verbot der Kinderarbeit und die Vorschriften über die Arbeitszeit der Jugendlichen, überhaupt nicht gebunden sei. Auch sei es, ganz allgemein betrachtet, zweifelhaft, ob eine solche Vorschrift im Interesse der Einheit von Partei und Staat empfehlenswert sei. Die Motive für § 2 Abs. 5 seien mir nicht bekannt. Ich könne mir aber denken, daß die Partei Wert darauf lege, dem Gesetz nicht unterworfen zu sein, weil seine Regelung auf die Kinderarbeit und auf die Arbeitszeit der Jugendlichen in der Partei, ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden nur mit gewissen Einschränkungen anwendbar sein könne. Von diesem Gesichtspunkt aus würde es sich aber empfehlen, in dem Gesetz etwa zu bestimmen, daß seine Tendenz „Jugendschutz ist Volksschutz“³ und seine Grundgedanken nach näherer Anordnung des Stellvertreters des Führers auch in der Partei, ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden sinngemäß Anwendung zu finden haben.
Der Führer hat sich meiner Auffassung angeschlossen und davon abgesehen, vor Klärung dieser Frage das Gesetz zu unterschreiben.

2. Herrn MinDirektor Kritzinger erg[ebenst] m[it] d[er] Bitte um Kenntnisnahme.

3. Herrn RKabRat Dr. Killy erg.

¹ KabVorl. des RAM vom 8. 3. 1938; R 43 II/527a, Bl. 141–179. Näheres s. oben Dok. Nr. 1, hier Anm. 17. Vgl. auch APK I 1, Reg. Nr. 11819.

² Entw. § 2 (5) bestimmte lapidar: „Das Gesetz findet keine Anwendung auf die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ihre Gliederungen und die ihr angeschlossenen Verbände.“ Über die Motive schwieg sich die Begründung aus; vgl. aber Dok. Nr. 1 Anm. 4.

³ So die Überschrift der Präambel, die weiter lautete:
„Alle Jugendlichen zu seelisch und körperlich gesunden Volksgenossen zu erziehen, ist völkische Notwendigkeit und nationalsozialistische Pflicht.“

Es ist der Wille der Reichsregierung, der deutschen Jugend Schutz und Förderung zuteil werden zu lassen und damit ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.

Diesem Ziele dient die Verwirklichung folgender Grundgedanken:

Kinderarbeit ist grundsätzlich verboten.

Die Jugendlichen werden durch Begrenzung der Arbeitszeit und durch Verbot der Nacharbeit vor übermäßiger Beanspruchung geschützt.

Die zur beruflichen Weiterbildung, zur körperlichen Ertüchtigung, zur Gestaltung der Persönlichkeit und zur staatspolitischen Erziehung notwendige Freizeit wird sichergestellt.

Der Urlaub der Jugendlichen und seine sinnvolle Ausnutzung werden gewährleistet.

Daher hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: [...]“

Da das Gesetz vom Reichsarbeitsminister eingebracht ist, wird die zu 1) angeschnittene Frage zunächst durch Schriftwechsel mit ihm zu klären sein. Denn ich nehme an, daß er über die Motive des § 2 Abs. 5 näher unterrichtet sein wird. Ich bitte um Entwurf eines entsprechenden Schreibens⁴.

Berlin, am 12. April 1938
L[ammers]

b.: Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 23. April 1938

Betrifft: Gesetz über Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen (Jugendschutzgesetz).

Auf Ihr Schreiben vom 21. April 1938⁵ – Rk. 7036 B.

Die Vorschrift des § 2 Abs. 5 des Gesetzes über Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen ist auf ausdrücklichen Wunsch des Stellvertreters des Führers aufgenommen worden. Der Stellvertreter des Führers hat verschiedentlich darauf hingewiesen, daß die Frage, ob das Jugendschutzgesetz für die Partei, ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände Gültigkeit habe, noch ungeklärt sei. Da das Gesetz nicht auf den Betrieb, sondern auf die Person abgestellt sei, könne angenommen werden, daß es auch für die Partei usw. gelten solle. Um Klarheit zu erzielen, hat der Stellvertreter des Führers bei seiner endgültigen Stellungnahme zu dem Entwurf gebeten, im Gesetz selbst vorzusehen, daß es keine Anwendung auf die Partei usw. finde. Nähere Motive hat er hierbei nicht angegeben. Ich habe deshalb den Stellvertreter des Führers gebeten, Ihnen im Interesse der Beschleunigung der Sache die Motive unmittelbar mitzuteilen. Um die Vollziehung des Gesetzes nicht länger zu verzögern, habe ich den Stellvertreter des Führers gleichzeitig gebeten, sich mit der Streichung des § 2 Abs. 5 einverstanden zu erklären und die Frage, wie weit das Jugendschutzgesetz für die Partei usw. gilt, vorläufig zurückzustellen. Sobald die Stellungnahme des Stellvertreters des Führers bei mir eingeht, werde ich das Gesetz nochmals zur Vollziehung der Unterschrift vorlegen.

In Vertretung
des Staatssekretärs
Dr. Engel

c.: Ministerialdirektor Sommer im Stab des Stellvertreters des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. München, 25. April 1938

Betrifft: Gesetz über Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen.

Der vom Führer und Reichskanzler beanstandete § 2 Abs. 5 ist auf Veranlassung des Stellvertreters des Führers in den Entwurf hineingekommen. Er hat aber nicht die Bedeutung, der Partei, ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden Kinderarbeit zu gestatten oder sie von den Vorschriften über die Arbeitszeit der Jugendlichen freizustellen. Es ist selbstverständlich, daß die Partei für ihre Verwaltungen und Betriebe die Vorschriften des Gesetzes einhalten würde und⁶ dazu nicht des Zwanges des Gesetzes bedarf. Mit § 2 Abs. 5 sollte nur vermieden werden, daß die staatlichen Gewerbeaufsichtsämter oder die sonst zum Vollzug des Gesetzes zuständigen Staatsbehörden

⁴ Killy legte am 13. 4. 1938 Entwurf einer entspr. Anfrage an den RAM vor, die Lammers am 21. 4. ausfertigte: R 43 II/527a, Bl. 175. Abschrift übersandte Killy auf Wunsch auch direkt dem Berliner Verbindungsstab der NSDAP.

⁵ Oben Anm. 4.

⁶ Rest des Satzes von RKabR Killy unterstrichen und am Rand mit Fragezeichen versehen.

unmittelbar in die Parteiverwaltung eingreifen und daraus Reibungen zwischen Partei und Staat entstehen.

Ich bin damit einverstanden, daß der § 2 Abs. 5 gestrichen wird, wenn mir der Herr Reichsarbeitsminister zusagt, daß in einer Durchführungsbestimmung klargestellt wird, daß der Vollzug des Gesetzes für die Verwaltungen und Betriebe der Partei⁷ Angelegenheit der Partei selbst ist und die Partei auch insoweit einer staatlichen Aufsicht nicht unterliegt. Der Reichsschatzmeister würde dann die Gewähr dafür übernehmen, daß innerhalb der Partei das Gesetz vollzogen wird. Abschrift dieses Briefes hat der Herr Reichsarbeitsminister mit gleicher Post erhalten⁸.

Heil Hitler!
Sommer

⁷ „Betriebe“ von MD Kritzinger unterstrichen, am Rand Marg. Kiliys: „Wie ist es z. B. mit den Betrieben der Arbeitsfront?“

⁸ Der RAM leitete dem RMRk am 27. 4. 1938 eine neue Ausfertigung des JugendschutzG zu, aus der § 2 (5) getilgt war, und bat nun sicherzustellen, daß das Gesetz noch zum 1. Mai verkündet werde. Im Begleitschreiben bemerkte er, dem StdF sei eine Ausführungsbestimmung zugesagt, „wonach die Verwaltungen und Betriebe der Partei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände hinsichtlich des Jugendschutzes dieselbe Stellung einnehmen sollen, wie die Verwaltungen und Betriebe des Reichs (vgl. § 26 Abs. 6), so daß also die Durchführung des Gesetzes insoweit Aufgabe der Partei selbst ist“; R 43 II/527a, Bl. 179. § 26 (6) räumte den Reichs-, Länder- und Gemeindeverwaltungen eigene Aufsichtsrechte anstelle der Gewerbeaufsichtsämter ein; s. bereits ARH IV, Dok. Nr. 7 Anm. 18. Hitler Unterzeichnete daraufhin das *Gesetz über Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen (JugendschutzG)* am 30. 4. 1938 (RGBl. I S. 437); Anhang, FV 240*. Am selben Tag erließ der RAM auch die *VO über die neue Fassung der Arbeitszeitordnung und über andere arbeitszeitrechtl. Vorschriften* (RGBl. I S. 446), und schließlich am 12. 12. 1938 eine AusfVO zum JugendschutzG (RGBl. I S. 1777); hierzu auch R 3101/10349; R 3001/22073, Bl. 166 ff. Darstellung durch MR Koehler/RJuM in: D) 1939, S. 68–71.

Zitierhinweis

Nr. 85 Schlußredaktion des Gesetzes über Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen (Jugendschutzgesetz). 12./23./25. April 1938a. Vermerk von Reichsminister Lammers über das Ergebnis eines Führervortrags. 12. April 1938b. Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 23. April 1938c. Ministerialdirektor Sommer im Stab des Stellvertreters des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. München, 25. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d085>